

1501100-96.2021.8.26.0286
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Andrea Ribeiro Borges
Comarca: Itu
Foro: Foro de Itu
Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Data de Disponibilização: 10/03/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu:
LUIZ LEOMAR MARTINS DE OLIVEIRA 52029794

Vistos.

LUIZ LEOMAR MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, pois segundo dos autos consta, no dia 26 de agosto de 2021, por volta de 14h30, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itu Foro de Itu
1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Rua Luiz Bolognesi, s/nº, Brasil CEP: 13301-900 Itu/SP
Telefone: (11) 4022 1101 - E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Em 09 de março de 2022, faço estes autos conclusos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

SENTENÇA

Processo nº:
1501100-96.2021.8.26.0286 - Controle nº 2021/000964
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu:
LUIZ LEOMAR MARTINS DE OLIVEIRA 52029794

Vistos.

LUIZ LEOMAR MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, pois segundo dos autos consta, no dia 26 de agosto de 2021, por volta de 14h30, na sede da Delegacia de Polícia situada na Rua Belém, bairro Brasil, nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, foi surpreendido quando transportava, para fins de tráfico, 31 (trinta e uma) porções da droga cocaína, com peso aproximado de 80g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado pessoalmente (fls. 166) e apresentou defesa prévia às fls. 108/113, oportunidade em que arrolou as mesmas testemunhas previamente arroladas pela acusação, bem como uma testemunha exclusiva.

A denúncia foi recebida em 19/10/2021 (fls. 121/123) sendo o acusado citado pessoalmente, às fls. 166.

Durante o início da instrução probatória foram ouvidas três testemunhas arroladas em comum, Alberto Rodrigues Moreira, guarda civil municipal, Marco Antonio Matos e Cristian Antunes Cavilho, policiais civis.

Houve a desistência da defesa quanto a oitiva da testemunha Reginaldo Aparecido Lopes, que foi homologada pelo juízo.

Posteriormente, foi interrogado o réu.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

O Ministério Público em alegações finais orais requereu a improcedência da ação, com a absolvição do réu, sendo esta integralmente reiterada pela defesa, que requereu, também, a devolução do veículo apreendido nos autos.

Constam informações sobre os antecedentes criminais do acusado às fls. 131/133, bem como certidões de fls. 135/136, sendo ele primário.

Ao réu foi concedida liberdade provisória, quando da análise da regularidade de sua prisão em flagrante (fls. 45/47).

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é improcedente.

A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 01/33), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 09), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de exame químico toxicológico (fls. 118/120), que constatou que a substância apreendida se tratavam de cocaína, disposta em 31 (trinta e um) microtubos plásticos do tipo eppendorf, com peso líquido de 13,65g (treze gramas e sessenta e cinco centigramas), além da prova oral colhida.

Em sede policial, a testemunha Marcos, policial civil, declarou que ao realizarem diligências para descobrir a autoria delitiva dos fatos que constam do RDO

742/2021, que versou sobre o delito de roubo, em que foi vítima a Unimed Salto/Itu, nas novas instalações de referido convênio médico, deslocaram-se para Osasco, após fornecimento de informações por parte do Setor de Inteligência da GCM desta urbe,

que através de minucioso relatório com imagens dos dois veículos utilizados para transportar os roubadores, além de um caminhão que levou a res furtiva. Afirmou que um dos veículos é táxi, o qual, após pesquisas nos bancos de dados, descobriram que o proprietário residia na Cidade de Osasco, na Rua Matias de Albuquerque, no bairro de Jd. Conceição. Relatou que diligenciaram na manhã do dia do fato no endereço do taxista, com o fim de tentar chegar na autoria delitiva e, até mesmo, nos bens roubados. Disse que lograram êxito em visualizar quando Luiz Leomar Martins de Oliveira se aproximava do local e aparentemente deixava uma passageira, momento em que fizeram um breve acompanhamento do táxi. Afirmou que acreditam que o motorista notou a presença dos policiais e, em dado momento tentou empreender fuga, porém, após darem sinal de parada algumas vezes, o motorista obedeceu e desembarcou do veículo. Disse que ao iniciarem a revista pessoal ele reagiu, sendo necessário o uso da força, porém nada de ilícito foi localizado com ele. Narrou que questionado sobre ostentar passagem criminal, o indiciado noticiou que já havia sido processado pela prática de roubo e foi investigado por transportar drogas. Afirmou que tendo em vista que se encontravam em Município desconhecido e parados na via de tráfego, resolveram deslocar-se para esta distrital, para melhor indagar o suspeito, que pilotou o próprio táxi, sendo escoltando pelo depoente, ao passo que o policial Cristian pilotava o veículo descaracterizado. Informou que na delegacia deste município o indiciado admitiu que participou do roubo, tendo sido contratado para levar alguns dos roubadores e que em seu veículo, contando com o próprio indiciado havia 05 pessoas. Disse que dia 21 de agosto trouxe os roubadores para o local do roubo para melhor conhecerem e analisarem a área. Relatou que após os questionamentos o policial Cristian revistou de forma minuciosa o veículo do indiciado, quando, no porta-malas do carro, foram localizados um facão e, atrás do botijão de gás do carro, uma sacola plástica, dentro da qual estavam 31 porções de "eppendorf" com substância análoga a cocaína. Esclareceu que o depoente e o GCM Moreira também estavam presentes naquela oportunidade, visualizando a localização dos entorpecentes escondidos no carro do indiciado.

Perante o juízo, a testemunha arrolada em comum, Marcos, policial civil, declarou que realizavam uma diligência visando identificar o proprietário ou o condutor de um veículo táxi que participou de um crime de roubo contra a construção do hospital da Unimed de Itu. Afirmou que possuíam a placa de referido táxi e fizeram a pesquisa, sendo que nos endereços localizados começaram a fazer campanha para identificar quem era a pessoa. Narrou que realizaram diligências em São Paulo e Osasco, sendo que a abordagem, salvo engano, ocorreu na divisa entre Osasco e São Paulo. Esclareceu que por mais de uma vez, o acusado chegava e saía, sendo que na segunda vez, resolveram realizar a abordagem. Afirmou que era uma área de periferia, próxima a uma favela enorme, sendo que quando fizeram a abordagem acharam melhor conduzir o táxi até a delegacia de Itu. Relatou que na delegacia informaram ao réu o motivo da abordagem, que ele estava sendo investigado por ter adentrado no município de Itu, com o táxi, no dia do roubo, tendo sido visto nas proximidades. Afirmou que começaram a inquirir o acusado, quando o colega do depoente foi realizar a revista pessoal do investigado e revista no veículo. Afirmou que na parte de trás do táxi, junto ao banco traseiro e a um aparelho de gás foi localizada uma sacola contendo entorpecentes. Narrou que o réu negou que era proprietário das drogas, dizendo que era taxista, que havia acabado de realizar uma corrida, sendo que quando o abordaram ele tinha acabado de deixar um passageiro na rua. Afirmou que o réu afirmou não era a primeira vez que tinha ocorrido isso com ele, sendo que ele já tinha sido conduzido outras vezes para a delegacia porque houve a abordagem a passageiros que estavam no táxi, dizendo que as drogas eram de alguém que fez a corrida e abandonou no interior do táxi. Disse que o réu não aparentava estar sob efeito do uso de drogas, embora estivesse nervoso. Afirmou que pelo que se recorda havia mais de trinta microtubos de substância que aparentava ser cocaína. Disse que não se recorda o tamanho dos microtubos. Afirmou que momentos antes da apreensão do réu, ele havia desembarcado um passageiro. Relatou que a droga estava entre o banco traseiro e o aparelho de gás, no porta-malas. Na fase extrajudicial, a testemunha Alberto, guarda civil municipal, declarou que na data do fato compareceu à delegacia para entregar ao setor de investigações,

imagens dos veículos relacionados ao delito de roubo, conforme consta do RDO 742/2021. Relatou que na ocasião presenciou quando os investigadores chegaram com um investigado do caso. Disse que após algumas indagações, presenciou, na companhia do investigador Marco Antonio, que dentro do porta-malas havia um facão e, escondida atrás do botijão, pois o táxi funciona a gás, uma sacola, daquelas de supermercado que continha alguns eppendorfs, com substância que aparentava ser cocaína.

Perante o juízo, a testemunha arrolada em comum à acusação, Alberto, declarou que havia ido até o distrito para levar um relatório, quando os policiais chegaram com o suspeito acerca de um relatório que o depoente havia fornecido, sobre um roubo ocorrido na Unimed. Narrou que os policiais informaram que haviam identificado o veículo envolvido no roubo e iriam apresentar para Autoridade. Disse que se recorda que os policiais narraram que no local em que foi realizada a abordagem não tinha como realizar uma revista minuciosa no carro, sendo que apenas conduziram o veículo e o suspeito para Itu. Afirmou que os policiais solicitaram que o depoente acompanhasse a revista do veículo, sendo que o depoente acompanhou o momento em que o policial que estava fazendo a revista localizou uma sacola com entorpecentes. Esclareceu que não se recorda o que o acusado disse em relação as drogas localizadas. Afirmou que é guarda civil municipal na cidade de Itu, sendo que não acompanhou os investigadores até Osasco/SP. Informou que é supervisor do núcleo de inteligência da guarda civil municipal de Itu e tinha elaborado um relatório para levar até a Autoridade no DP. Disse que quando estava praticamente chegando, os policiais afirmaram que havia localizado o suspeito de ter localizado o roubo no hospital da Unimed. Relatou que acompanhou a busca do veículo, sendo que apesar de não se recordar com precisão, havia uma quantidade significativa de entorpecentes, mais de vinte ou trinta porções.

Por sua vez, na fase inquisitiva, a testemunha Cristian afirmou que na data anterior aos fatos foi elaborado o RDO 742/2021, versando sobre o delito de roubo, cuja vítima foi a Unimed Salto/Itu, nas novas instalações do referido convênio médico, ocasião em que foram levados diversos pertences, elencados no RDO respectivo. Disse que o Setor de Inteligência da GCM desta urbe forneceu relatório com as imagens dos dois veículos que foram utilizados para transportar os roubadores, e de um caminhão que levou a res furtiva. Afirmou que um dos veículos é táxi e, após pesquisas nos bancos de dados, descobriram que o proprietário do táxi residia na Cidade de Osasco, na Rua Matias de Albuquerque, no bairro de Jd. Conceição. Relatou que diligenciaram na manhã da data dos fatos no endereço do taxista, a fim de chegar na autoria delitiva e, até mesmo, nos bens roubados. Narrou que lograram êxito em visualizar quando Luiz Leomar Martins de Oliveira se aproximava do local e aparentemente deixava uma passageira, quando fizeram um breve acompanhamento do táxi. Disse que acreditam que o motorista notou a presença dos policiais e, em dado momento, tentou se evadir pelas vias estreitas daquele bairro, porém, após darem sinal de parada algumas vezes, ele obedeceu e desembarcou do veículo. Afirmou que no momento da abordagem o indiciado resistiu a revista pessoal, razão pela qual foi necessária a utilização do uso da força. Disse que na posse do indiciado nada de ilícito foi localizado, sendo que ao ser questionado sobre ostentar passagem criminal, o indiciado noticiou que já havia sido processado pela prática de roubo e que foi investigado por transporte de drogas no interior de seu táxi. Esclareceu que como estavam em município desconhecido e parados na via de tráfego, resolveram se deslocar para esta distrital, para melhor indagar o suspeito. Afirmou que o acusado pilotou o táxi, sendo escoltando pelo investigador Marco Antonio, ao passo que o depoente pilotou o veículo descaracterizado. Disse que ao chegar na delegacia, após algumas indagações, o indiciado admitiu a participação no roubo, alegando ter sido contratado para levar alguns dos roubadores e que em seu veículo, contando com ele, havia 05 pessoas. Afirmou que ele noticiou também que no dia 21 de agosto, trouxe os roubadores para o local do roubo, para conhecerem e analisarem a área. Informou que realizou revista minuciosa o veículo do indiciado, sendo que no porta-malas do carro, localizou um facão e, atrás do botijão de gás, dentro de uma sacola plástica, mais 31 porções de "eppendorff" com substância análoga a cocaína. Esclareceu que as testemunhas

verificaram o momento em que as drogas foram encontradas.

Em juízo, a testemunha arrolada em comum à acusação, Cristian, policial civil, declarou que chegou uma ocorrência de roubo, cuja vítima era a obra do Hospital Unimed, localizada entre Itu e Salto. Afirmou que em conjunto com o registro desta ocorrência, também chegou o relatório da inteligência da guarda civil municipal, detalhando três emplacements, sendo dois veículos e um caminhão que teriam supostamente participado desse roubo. Relatou que de posse dessas informações passaram a diligenciar. Disse que a respeito do táxi levantaram a informação de que o proprietário já havia participado de outras ocorrências envolvendo roubo e de transporte de passageiros com drogas também. Afirmou que diligenciaram em relação a esse suspeito identificado através do emplacement, realizando diligências no município onde ele residia. Narrou que fizeram campana no local, vislumbraram ele chegar uma ou duas vezes ali, com passageiros e deliberaram pela abordagem. Disse que realizaram a abordagem nas proximidades, local de periferia, realizando a revista pessoal pelo local. Relatou que com o acusado nada foi encontrado. Afirmou que pela região inóspita decidiram voltar para Itu com o veículo do acusado e a outra viatura descaracterizada. Narrou que na delegacia de Itu tiveram uma breve conversa com réu e o depoente decidiu fazer uma busca minuciosa no veículo. Disse que nesta ocasião localizou no compartimento do porta-malas, entre o botijão de gás e o banco traseiro a quantidade de entorpecentes vinculada no flagrante. Esclareceu que a localização da droga foi presenciada pelos policiais, testemunhas. Afirmou que foi o depoente quem localizou a droga. Disse que a sacola estava no porta-malas, próximo ao banco traseiro, porque tem um compartimento de gás natural que faz a união entre o banco traseiro e o porta-malas. Esclareceu que o passageiro talvez tivesse acesso a droga, esclarecendo que um passageiro teria facilidade para pegar a droga ou coloca-la neste local. Narrou que o réu não assumiu que as drogas eram dele, dizendo que não sabia de quem era a droga, que poderia ser de passageiro. Relatou que o veículo foi vinculado a outra situação de tráfico, sendo que o acusado não foi preso na ocasião, foi conduzido com quantidade de entorpecente junto com um passageiro e foi investigado. Disse que o réu confessou que veio trazer alguns passageiros para ver o local, confessando sua participação no roubo. Afirmou que antes do réu ser abordado o réu tinha acabado de desembarcar um passageiro.

O réu Luiz Leomar que, em sede policial exerceu seu direito ao silêncio, ao ser interrogado perante o juízo, declarou que é taxista há quinze anos e transportou um passageiro, o qual desembarcou, assim que os policiais o abordaram. Afirmou que já foi encaminhado para a delegacia com drogas, oportunidade em que houve o mesmo que ocorreu nesta oportunidade. Disse que reside com sua esposa, é taxista, mas está sem trabalho porque seu carro está apreendido. Alegou que não é usuário de drogas. Disse que a droga encontrada no veículo do interrogando não é sua, porque não usa drogas e não pratica tráfico de drogas. Relatou que na outra oportunidade, pegou um passageiro e no caminho até o destino dele, no pedágio, foi abordado pela polícia e a droga foi localizada com o passageiro. Afirmou que não teve participação no roubo, apenas transportou pessoas até esta cidade de Itu, deixou os passageiros aqui e foi embora. Esclareceu que faz corrida para qualquer lugar e foi a primeira vez que veio para Itu. Disse que havia um facão dentro do veículo, o qual utilizava para cortar madeira e fazer serviços necessários. Afirmou que o porta-malas de seu veículo é aberto, sendo que o passageiro teria condições de colocar a sacola onde ela foi localizada. Esclareceu que a droga não era do interrogando.

Esta é a prova produzida que, no entanto, não é suficiente para condenação do réu como, inclusive, manifestado pelo órgão ministerial.

Embora houvesse inicialmente suficientes indícios de autoria e materialidade que ensejaram, inclusive, o recebimento da denúncia, a prova produzida em juízo não é suficiente para condenação do réu.

Com efeito, pesava contra o réu o fato de ter sido localizada uma sacola contendo 31 (trinta e um) microtubos de cocaína, no porta-malas de seu veículo.

No entanto, após o encerramento da instrução processual, verifica-se que outras pessoas ocuparam o referido veículo pouco antes, não havendo prova segura de que o acusado era proprietário desses entorpecentes. Da mesma forma, não há prova de que

a droga seria destinada ao tráfico.

Assim, não obstante a pouca credibilidade na versão do réu de que algum traficante teria deixado a droga no veículo, por esquecimento, a dúvida deve beneficiá-lo.

Por todo o exposto, diante da fragilidade do conteúdo probatório quanto a autoria ou participação do réu no gravíssimo crime imputado ao acusado, julgo a ação penal IMPROCEDENTE e ABSOLVO o réu LUIZ LEOMAR MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, da imputação da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Autorizo a destruição do remanescente das drogas, oficiando-se.

Determino a devolução do veículo apreendido, sem custas, independentemente de trânsito em julgado, oficiando-se com urgência à autoridade policial.

Oportunamente, expeçam-se os mandados e ofícios de praxe.

Após, remetam-se os autos para o arquivo.

P.R.I.C.

Itu, 10 de março de 2022.

Andrea Ribeiro Borges - Juíza de Direito

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ

Rodolfo Mosca - M 818301 (Coordenador)

Itu, 10/03/2022